

ganzen Furchtbarkeit entfalten konnten, das Verhältnis das umgekehrte war¹. Auf diese Weise entstanden zunächst israelitische Siedelungen auf den Höhen mitten zwischen kanaanitischen Besitz in der Ebene. So wohnten z. B. die Leute von Asser „inmitten der Kanaaniter, die das Land innehatten, weil sie sie nicht zu vertreiben vermochten“². Freilich, der alte Berichterstatter, dem wir diese Worte entnehmen, kehrt das Verhältnis sonst lieber um und sagt, Kanaan habe inmitten Israels gewohnt und Israel habe, als es selber erstarkt sei, die Kanaaniter frohnpflichtig gemacht³. Immerhin — das ist sein letztes Wort — „zu vertreiben vermochte es sie nicht“!

Das kanaanitische Übergewicht machte sich zunächst vor allem in der Jestreuebene geltend, durch welche die Hauptverkehrsadern liefen. Aus dem Deboraliede⁴, einem zeitgenössischen Dokument, gewinnen wir einen deutlichen Einblick in die Verhältnisse. Da ist die Unsicherheit von Handel und Wandel derart, daß wer reisen muß, abseits von der großen Heerstraße auf krummen Pfaden seines Weges zieht; denn eifersüchtig wacht der Feind über den Verkehrswegen und ist auf jeden Gang aus. Den neuen Eindringlingen sinkt der Mut zeitweise so tief, daß sie sich mit keiner Waffe hervorwagen. Aber dann freilich erfolgt aus dem dumpfen Druck die Entladung: der zündende Ruf einer gottbegeisterten Prophetin vermag die schlummernden Kräfte eines impulsiven Führers zu wecken, um den sich Israels tapfere Streitmacht schart. Sie kommt also, wie sich dabei zeigt, von Fall zu Fall zusammen. Der gemeinsame Wille, durch die drängende Not in die Schranken gerufen, um die Übermacht des Feindes zu brechen, wächst aus der Freiheit der einzelnen Teile heraus. Im besonderen Falle bleiben mehrere Stämme aus und denken nicht daran, ihre eigenen Interessen der nationalen Sache zu opfern. Trotzdem sind es Schlachten wie eben die im Deboraliede verherrlichte, die den eigentlichen Fortschritt der nationalen Idee bezeichnen. Und sie ist zugleich religiös, die Kämpfer fühlen sich von einem Geiste beseelt, der ihnen unwiderstehliche Macht verleiht; denn ihr Kampf ist eine Sache des Gottes, dem gegenüber sie sich in gemeinsamem Glauben verbunden wissen. Er ergreift gewaltig für sie Partei und führt sie zum Siege.

Das Los der Besiegten ist je nach den Umständen verschieden: wo nicht der „Kriegsbann“ ihre Hinschlachtung zu Ehren des Siebergottes erfordert, werden sie von den menschlichen Siegern zu allerhand Dienstleistungen von richtiger Sklaverei bis zu bloßer Tributabgabe herangezogen.

Neben dieser kriegerischen Auseinandersetzung geht aber in weitgehendem Maße eine mehr friedliche einher und ist an kulturgeschichtlicher Bedeutung jener noch überlegen. Da geschieht es z. B., daß kleinere israelitische Verbände, welche zu schwach sind, um sich selbständig zu halten, den Schutz eines mächtigeren kanaanitischen Stammverbandes aussuchen. Man darf in dieser Hinsicht einfach in alte Zeit zurück übertragen, was uns noch nach vielen Jahrhunderten auf arabischem Boden begegnet, wo sich z. B. jüdische Clans von Medina im Gefühl ihrer eigenen Schwäche unter den Schutz der Stämme Aus und Khazraj stellen⁵.

¹) Entsprechendes lehrt z. B. in den Kämpfen der Beduinen mit den Türken unter Mohammed Ali Pascha wieder (Burdhardt, Notes, S. 236).

²) Richt. 132. ³) Richt. 127 ff. ⁴) Richt. 5. ⁵) Aghani XIX, 97. Der arabischen Bezeichnung dieser Schutzbürger, *ghiran*, entspricht die hebräische *gerim*.

Daß dergleichen vertraglich festgestellte Schutzverhältnisse schon in der Zeit, die uns beschäftigt, vorkamen, lehrt das Beispiel der Gibeoniten¹, wobei es keinen Unterschied macht, daß in ihrem Fall die Schutzbefohlenen Kanaaniter und die den Schutz Gewährenden Israeliten sind. Die Leistungen, welche die Schützlinge zugunsten ihrer Beschützer zu übernehmen haben, können verschiedener Art sein: sie verpflichten sich zur Heerfolge² oder zur Abgabe eines Teiles der Beute, die sie auf selbständigen im Interesse des Schutzherrn unternommenen Streifzügen machen³, oder es wird ihnen ein Stück Land zur Urbarmachung, vielleicht Wald zur Ausrodung, angewiesen⁴. Hier eröffnet sich für die Klienten nach allgemeingültiger Rechtsregel⁵ die Aussicht auf veräußerliches und vererbliches Eigentum. Geht es ihnen in dieser Hinsicht gut, so kann sich mit der Zeit das ursprüngliche Verhältnis geradezu umkehren, und das traf für Israel in vielen Fällen zu.

Je mehr sich auf solchem oder anderem Wege — z. B. kann der Nachkomme eines kriegsgefangenen Sklaven seinen kinderlosen Herrn beerben — der ursprüngliche Unterschied von Eingefessenen und Zugekommenen verwischt, um so häufiger werden Zwischenheiraten⁶, und diese tragen ihrerseits zur Verwischung der nationalen Unterschiede und zur Überbrückung der kulturellen Gegensätze das Meiste mit bei. Von den mannigfachen Beispielen solcher Mischehen⁷ ist vielleicht am lehrreichsten diejenige Judas, des Stammvaters des gleichnamigen Stammes, mit der Tochter des Kanaaniters Schua⁸; denn man erkennt darin ohne Zweifel mit Recht den Reflex der Tatsache, daß gerade dieser Stamm stark mit kanaanitischen Elementen durchsetzt war. Eduard Meyer⁹ ist sogar zur Behauptung fortgeschritten, es könnte fast scheinen, als hätten ihm hebräische überhaupt ganz gefehlt. Und die Tatsache dieser auf dem Wege des Konnubiums sich vollziehenden Verschmelzung gibt zugleich die beste Erklärung für die Erhöhung der Zahlen, wie sie sich z. B. in Angaben über Heerbestände vom Beginn der Königszeit ab geltend macht¹⁰. Mit der durch das Königtum eines Salomo geschaffenen staatlichen Organisation kommt, wenigstens nach der politischen Seite hin, der besprochene Verschmelzungsprozeß im Prinzip zu seinem Abschluß. Es konnte aber nicht ausbleiben, daß in einzelnen Stämmen, zumal am Süd- und Oststrand des Kulturlandes, der alte nomadische Trieb zu stark nachwirkte, als daß sie sich diesem Prozeß eingegliedert hätten. So wird es gekommen sein, daß z. B. Simeon und Levi (dieser als weltlicher Stamm), z. T. auch Ruben¹¹, in die Anonymität der Geschichtslosigkeit zurückanken.

Israels politischer Sieg über Kanaan bedeutete, daß kulturell Israel Kanaan untertan wurde. Je weniger man sich die Auseinandersetzung als ausschließlich gewaltsame vorstellen darf, um so tiefer greift diese Abhängigkeit. Die Israeliten

¹) Jos. 9 s ff. ²) Vgl. I. Sam. 29. ³) Vgl. I. Sam. 27 s ff.

⁴) So Jos. 17 15 ff., wo es sich um eine Anweisung auf das Gebirge Gilead zu handeln scheint; vgl. IV. Mos. 32²⁹ und Budde in ZATW VIII (1888), S. 148.

⁵) Post, Grundriß der ethnologischen Jurisprudenz I 1894, S. 345.

⁶) Vgl. z. B. Richt. 36.

⁷) S. mein Buch, Die Stellung der Israeliten und der Juden zu den Fremden 1896, S. 63 ff. ⁸) I. Mos. 38². ⁹) ZATW VI (1886), S. 10.

¹⁰) Genauere Berechnungen s. z. B. bei Buhl, Die sozialen Verhältnisse der Israeliten. 1899 S. 51 ff.

¹¹) V. Mos. 33⁶ ist er „im Sterben“.

selber sind sich noch im siebten Jahrhundert vollauf dessen bewußt, daß sie in eine ihnen ursprünglich fremde Kultur hineingewachsen sind. Sie reden¹⁾ von großen und schönen Städten im Lande, die man nicht selber gebaut, von Häusern, die ohne das eigene Zutun mit Gütern aller Art angefüllt seien, von Zisternen, die man nicht selber ausgehauen, von Wein- und Olivengärten, die man nicht selber gepflanzt habe. In diese Kultur galt es jetzt sich hineinzuleben, und wenn es uns auch nicht gelingen will, die einzelnen Phasen der Entwicklung, in der das geschah, nachzuweisen, — das Ergebnis war, daß man sich diese Kultur zu eigen machte, unbeschadet des Widerspruches jener nomadenfreundlichen Elemente, die vom alten Wüstenideal nicht lassen wollten²⁾. Die Entwicklung ging über sie hinweg.

Selbst in rein religiöser Hinsicht ließ sich die Mischung nicht aufhalten. Abgesehen von dem, was infolge persönlicher Beziehungen, wie sie sich durch Kriegsgefangenschaft, durch Bündnisse, durch Mischen usw. von selbst ergeben, an kanaanitischen Wesen in die israelitischen Kreise eindrang, ist es ein unverrückbares religionsgeschichtliches Gesetz, daß die Religion irgendwie am Boden haftet³⁾. Wer neuen Boden betritt, ist verpflichtet, dieses Bodens Göttern Verehrung zu zollen. Wehe, wo es nicht geschieht! Als nach dem Falle Samariens assyrische Kolonisten im eroberten Gebiete angesiedelt wurden, kannten sie die Verehrung des Landesgottes nicht und unterließen es, sich um sie zu bemühen. Als bald schickte der zürnende Gott Löwen unter sie⁴⁾, d. h. daß der Schaden, den die im kriegdurchstürmten Land überhand nehmenden wilden Tiere anrichteten, nach allgemeinem Glauben als Strafe für die Vernachlässigung des Landesgottes angesehen wurde. So war es für das einziehende Israel einfach Pflicht, den Göttern des Landes den geforderten Tribut zu entrichten. Und diese Bodenständigkeit der Religion gilt noch in potenziierter Form von den eigentlichen Kultstätten. So ist es stets geschehen: die Eroberer verlegen ihre Kulte an die Stätten, welche die Heiligtümer der Besiegten waren. Das vordringende Christentum und der Islam haben es nicht anders gemacht; aber die Folgen blieben nicht aus: irgendwie blickt in der neugeweihten Kirche etwas vom alten Tempel und in der Moschee etwas von der einstigen Kirche durch. Und an jede Kultstätte knüpft sich etwas vom durchgehenden Charakter der ihr eigentümlichen Riten. Aber nicht nur mit Grund und Boden ist die Religion so eng verflochten, sondern zugleich mit der Beschäftigung seiner Bewohner. Wachsen Neuankömmlinge in diese Beschäftigung hinein, so bedeutet das die gleichzeitige Übernahme der frommen Bräuche und festlichen Anlässe, die von jeher aus ihr hervorgingen, mag man sich noch so stark bemühen, sie im Namen der eigenen Religion umzudeuten oder gar gewaltsam zu unterdrücken.

So entschieden führt Israels Auseinandersehung mit Kanaan auf allen Seiten zu einer Mischung der Kulturen. Ihr Produkt haben wir im Folgenden kennen zu lernen.

¹⁾ V. Mos. 6¹⁰ f. ²⁾ S. oben S. 101.

³⁾ Vgl. 3. B. II. Kön. 5¹⁷; Hes. 20²⁸.

⁴⁾ II. Kön. 17²⁵ ff.

Zweiter Abschnitt.

Israels Kultur in Palästina.

Erstes Kapitel.

Das Leben in Familie und Haus.

a) Geschlecht, Familie und Ehe.

Darf man aus dem, was beim Übergang eines Volkes zum sesshaften Leben des Bauern das Gewöhnliche ist, einen Schluß auf israelitische Verhältnisse ziehen, so steht zu erwarten, daß ganze Verwandtschaften, „Großfamilien“, oft 3–4 Generationen stark, auf einem Grundstück zusammensitzen und dasselbe gemeinschaftlich bewirtschaften¹. Die Erwartung scheint nicht zu täuschen. Als Saul von seiner Suche nach den Eselinnen nach Hause zurückkehrt, begegnet ihm auf dem Familiengut als erster sein Vetter²; allem Anschein nach wohnte er mit darauf, und noch das deuteronomische Gesetz (um 620) setzt voraus, daß volljährige Brüder beisammen wohnen³. Andererseits sieht man Abraham und Lot, die als Vettern zunächst gemeinsame Sache gemacht haben, sich trennen, weil bei der Größe ihrer Habe „das Land sie nicht trug, daß sie hätten beisammen bleiben können“⁴, oder weil, nach der älteren Version⁵, Zwietracht zwischen ihren Hirten entstanden war. Die Anlässe zur Auflösung der Geschlechter in einzelne Familien mögen sehr verschieden gewesen sein. Jakobs Trennung von Laban, zu dessen Hauswirtschaft Jakobs ganze Familie mitgehört hatte⁶, erfolgt ja auch aus ganz besonderen Gründen⁷. Und wo man sich in Städten hinter festen Mauern niederließ, bedurfte es schon nach außen weniger als in der offenen Wüste des stärkeren Schutzes des vereinten Geschlechtes. Genug, mehr und mehr tritt als soziale Grundeinheit die Familie in den Vordergrund, wenn auch der alte Geschlechtszusammenhang, schon durch kultische Angewöhnung gestärkt⁸, nicht vergessen wird. So empfindet noch zu Elisas Zeit die Frau in Sunem, bei der er eingekehrt ist, als eigentliche Bürgschaft ihrer Sicherheit, daß sie „inmitten ihres Geschlechtes“ wohnt⁹.

Die israelitische Familie ist vom einstigen Matriarchat, von dem sich wohl

¹) S. Richard Hildebrand, Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen Kulturstufen, I 1896 S. 94 ff., auch O. Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, 1901, unter „Familie“ II. Bis in die vierte Generation erinnert man sich auch der Namen der Ahnen, wie die alten Stammbäume I. Sam. 11 ff., 91 ff. zeigen. Zum Folgenden vgl. noch oben S. 85 Anm. 3 und S. Rauh, Hebräisches Familienrecht in vorprophetischer Zeit, 1907.

²) I. Sam. 10¹⁴.

³) V. Mos. 25⁵, vgl. noch Ps. 133¹.

⁴) I. Mos. 13⁶.

⁵) I. Mos. 13⁷.

⁶) I. Mos. 31⁴⁵.

⁷) I. Mos. 31¹ ff.

⁸) Vgl. I. Sam. 20⁶.

⁹) II. Kön. 4¹³ nach berichtigter Punctuation.

noch vereinzelte Spuren erhalten haben¹, zum Patriarchat fortgeschritten, und wie jenes die Kehrseite uralter Polyandrie war, so hat dieses zur Kehrseite die Polygamie. Inbessen fällt hier sofort eines in Betracht, was die mögliche Mehrzahl von Frauen wiederum einschränkt: die Frau ist Besitztum ihres Mannes. Das heißt, daß viele Frauen haben reich sein bedeutet, oder richtiger, daß man reich sein muß, um viele Frauen haben zu können. Ihre Zahl bestimmt sich also nach dem Vermögen², und ein größerer Harem ist in erster Linie ein Luxus, den sich nur die Reichen und Reichsten leisten können. Am ehesten die Könige oder die, die eine Art Königsrolle spielen. So lassen Gideons 70 Söhne³ auf eine stattliche Anzahl seiner Frauen schließen. Von David kennen wir sieben Frauen mit Namen⁴. Salomo rühmt sich im Hohen Liede⁵ seiner 60 Königinnen, seiner 80 Nebenfrauen und zahlloser Jungfrauen, eine andere Quelle⁶ sagt ihm, in offenkundiger Übertreibung, 700 Weiber und 300 Knechten nach⁷. Bei diesen königlichen Ehen spielen natürlich politische Motive mit. Die Verschwägerung mit starken einheimischen Geschlechtern oder fremden Fürstenhöfen steigert den Rückhalt des Königs.

Nicht von diesen Verhältnissen also darf man ausgehen, wenn man sich ein Bild israelitischen Familienlebens machen will. Vielmehr hat man vom Königshof zum gewöhnlichen Volk hinabzusteigen, um hier etwa das Verhältnis eines Elkana, des Vaters Samuels, zu seinen beiden Frauen, Hanna und Peninna, kennen zu lernen⁸. Oder man sieht in den Patriarchengeschichten den Spiegel der tatsächlichen Verhältnisse: Lamech hat zwei Frauen⁹, Abraham nimmt sich neben Sara, die ihm überdies ihre Sklavin Hagar zum Verkehr überlassen hat¹⁰, Ketura zum Weibe¹¹. Von Isaak kennt man nur ein Weib, Rebekka; dagegen hat Jakob wieder zwei Frauen, Lea und Rahel, und verkehrt mit ihren Sklavinnen Silpa und Bilha. Von seinem Bruder Esau nennt die eine Quelle zwei, die andere drei Weiber¹². Von Joseph ist wieder nur eine Frau bekannt, die ägyptische Asnath¹³.

Wie man sieht, hält sich die Polygamie in engen Schranken; sie ist im wesentlichen kaum mehr als Bigamie, und das zuweilen nur in der Form, daß

¹) S. oben S. 83 f. Nur zum Teil gehören hierher die Ehen Simjons mit der Thimniterin (Richt. 14, ff.) und mit Delila (16, ff.) sowie Gideons mit der Schemitin (8, 31). In diesen Fällen handelt es sich, entsprechend der arabischen „Cadiqa-Ehe“ (vgl. Wellhausen, GGA 1893, S. 470 f.), um ein mehr freies Liebesverhältnis, eine Art Seitenstück zur römischen freien Ehe. Der Mann begibt sich in die Heimat der Frau, statt sie in die seine zu ziehen. Und wie man aus dem Beispiel Simjons zu Thimna sieht: die Genossen des Bräutigams werden nicht aus seinem Geschlechte gewählt, sondern ihm von den Stammverwandten der Frau zugesellt, vgl. ZATW IV (1884), S. 250–256.

²) Bei den Sct in Abessinien kam eine Frau auf je 100 Kühe, die man besaß! GGA 1915, S. 462.

³) Richt. 9, 2.

⁴) I. Sam. 18, 27, II 3, 2–5.

⁵) 6, 8.

⁶) I. Kön. 11, 3.

⁷) Einer annähernd gleichen Zahl (über 900) rühmt sich im Islam Muhammed al-Tanib, ein Särber in Bagdad (Hastings, Encyclopaedia of Religion VIII, 470 b). Bei einem König von Loango ist sie auf 7000 gesteigert (Ed. Westermarck, Geschichte der menschlichen Ehe, deutsch 1893, S. 437). Über Übertreibungen bei Zahlangaben s. unten im dritten Kapitel.

⁸) I. Sam. 1.

⁹) I. Mos. 4, 19.

¹⁰) I. Mos. 16, 1 f.

¹¹) I. Mos. 25, 1 (nach der jehigen Zusammenstellung der einzelnen Erzählungen allerdings erst nach Saras Tod).

¹²) I. Mos. 26, 34, 36, 2 f.

¹³) I. Mos. 41, 45, 50.

sich der Mann neben der Frau eine Kebsle hält, die den Rang der Sklavin einnimmt. Was in den genannten Beispielen die Frau veranlassen kann, selber ihrem Manne ihre Sklavin zuzuführen, ist ihre Kinderlosigkeit. Und das führt auf den Kernpunkt: in der israelitischen Ehe kommt alles auf Kindererzeugung an¹. Denn Kinderadoption, die sie einigermaßen hätte ersetzen können, ist im Alten Testament so gut wie unbekannt². Die Hochschätzung der Nachkommenschaft aber, zumal der männlichen, ist ein durchgehender Zug der israelitischen Familie. Noch der Psalmist³ sagt:

„Wie Pfeile in Heldenfaust, so sind Söhne der Jugend,
Wohl dem Manne, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat!“

Diese Hochschätzung der Nachkommenschaft, die letztlich kultischen Hintergrund hat, bedingt die Hochschätzung der Ehe überhaupt. Diese wie jene ist einfach Ausdruck der Tatsache, daß die Familie unter allen Umständen erhalten werden muß. Es wäre auch niemand auf den Gedanken gekommen, eine neue zu gründen; nur die vorhandene gilt es fortzusetzen. Das aber ist ein der Familie so tief eingewurzelter Trieb, daß sie selber ängstlich über ihren Fortbestand wacht⁴ und dem Gemeinwesen in Fragen der Eheschließung zunächst noch keinerlei Rechte erwachsen. Vielmehr ist es Aufgabe der Eltern, namentlich des Vaters⁵, der die vorhandene Familienmacht und Familientradition verkörpert, für die richtige eheliche Verbindung seiner Kinder, vor allem seiner Söhne, zu sorgen, wobei der eigene Wille der Nupturienten bei der Wahl nur nebenbei in Betracht kommt⁶. So schickt Abraham seinen treuen Diener, um seinem Sohne Isaak das rechte Weib zu holen⁷, Isaak seinerseits legt seinem Sohne ans Herz, wen er sich freien soll⁸, Juda freit für seinen Sohn Ger die Thamar⁹ u. w. Sogar die Konkubine bestimmt der Vater dem Sohne¹⁰. Soweit wie in Babel kam es in Israel freilich nicht: in Babel war eine Ehe, die der junge Mann ohne Einwilligung seines Vaters einging, ungültig¹¹. Isaak und Rebekka dagegen sind die fremden Frauen ihres Sohnes Esau zwar ein Dorn im Auge¹², ebenso wie Simsons Eltern die philistäische Schwiegertochter¹³; hier wie dort aber behalten die einmal eingegangenen Verbindungen ihre Gültigkeit.

Was in den betreffenden Fällen die Verbindungen den Eltern unerwünscht macht, ist, daß sie mit Volksfremden vollzogen werden. Labans Wort an Jakob: „Besser, ich gebe meine Tochter dir, als daß ich sie einem fremden Manne gebe“¹⁴, scheint getreuer Ausdruck der allgemeinen Stimmung gewesen zu sein: man bevorzugte die Heirat im eigenen Stamm und Geschlecht, und besonderer

¹) Das geht im babylonischen Recht so weit, daß nach dem Tod einer kinderlosen Frau ihr Vater die Summe, um die sie der Mann gekauft hat, zurückerstatten muß, Hammurapi § 163 f.

²) Doch vgl. I. Mos. 48⁵, 50²³. Das Gesetz Hammurapis (§ 185 ff.) rechnet dagegen stark mit ihr. ³) Ps. 127⁴ f.; vgl. Spr. 17⁶.

⁴) Vgl. das oben S. 97 über das Levirat Ausgeführte.

⁵) I. Mos. 21²¹ tut es die Mutter, 24⁵⁵ Mutter und Bruder; 24⁵⁰ ist der Vater, Bethuel, nachgetragen.

⁶) I. Mos. 24⁵⁸; I. Sam. 18²⁰.

⁷) I. Mos. 24.

⁸) I. Mos. 28¹ f.

⁹) I. Mos. 38⁶.

¹⁰) II. Mos. 21⁹.

¹¹) Vgl. Landersdorfer, Die Kultur der Babylonier und Assyrer, 1913, S. 119.

¹²) I. Mos. 26³⁵, 27⁴⁶.

¹³) Richt. 14³.

¹⁴) I. Mos. 29¹⁹.

Beliebtheit scheint sich, wie z. B. auch bei den Arabern, die Ehe zwischen Vetter und Base erfreut zu haben: das lehrt nicht allein das Beispiel Isaaks¹ und Jakobs², sondern auch Rehabeams³. Moses Eltern waren nach der Tradition⁴ Nefte und Vaters Schwester. Aber die Verhältnisse waren stärker als die frömmsten Wünsche der Eltern, und die Verwandtschaftsheiraten werden durch die vielen Fälle des Konnubiums mit Kanaanitern⁵ sicherlich mehr als aufgewogen.

Haupt der Familie ist der Vater, schon als selbständiger Träger des Familienkultes⁶. Mit dieser kultischen Vorrechtsstellung des Vaters hängt seine rechtliche Autorität zusammen, zumal nach Seiten des Privatrechtes. Beispielsweise ist der Vater frei, einem anderen als dem ältesten Sohne das Erstgeburtsrecht zuzusprechen⁷, bis das deuteronomische Gesetz dagegen Einspruch erhebt⁸. Ohne väterliche Zustimmung darf der Sohn keinen Dienst übernehmen⁹, und der Wille des Vaters kann die Kinder in Sklaverei bringen¹⁰. Selbst über den Körper seiner Töchter verfügt er: unbedenklich ist Lot bereit, die Ehre der seinen preiszugeben, wo es den Ruf seiner Gastlichkeit zu retten gilt¹¹. Dagegen scheinen des Vaters strafrechtliche Befugnisse innerhalb seiner Familie mit der Zeit eingeschränkt worden zu sein. Einst mag auch für Israel gegolten haben, was z. B. römischer Rechtsbrauch war, daß der Vater über Leben und Tod seiner Kinder die Macht hatte¹². Nach deuteronomischer Vorschrift¹³ darf über den ungehorsamen Sohn auf die Klage des Vaters hin der Tod nur durch Beschluß der Stadtältesten verhängt werden, und höchstens darin liegt noch eine Erinnerung an die frühere väterliche Strafgewalt, daß die Steinigung der gefallenen Tochter „vor der Türe ihres väterlichen Hauses“ vor sich gehen soll¹⁴.

Die Macht der Frau im Hause beruht auf ihrer Stellung als Mutter. Mutter zu werden ist der sehnlichste Wunsch des israelitischen Weibes. „Schaffe mir Kinder, wo nicht, so sterbe ich!“ ruft eine Rahel¹⁵, und stiller, wenn auch nicht minder leidenschaftlich wird ein gleiches Verlangen manche andere Frau in heißem Gebete vor ihrem Gott ausgebreitet haben wie Hannah im Tempel zu Silo¹⁶. Daneben verstand man sich auf sinnlichere Mittel, sich Kindersegen zu eigen zu machen. Die Mandragore oder der Altraun, von dem einmal die Rede ist¹⁷, mag eines neben mehreren dieser Art gewesen sein¹⁸. „Zu Tausend und Abertausenden“ zu werden, ist der überschwängliche Segenswunsch, den die junge Frau schon mit in die Ehe bekommt¹⁹. Und man wußte, warum sie des Kindersegens so stark bedürftig war. Es läßt tief blicken, daß der Name

¹) Isaaks Vater, Abraham, ist der Bruder Nahors, des Großvaters Rebekkas (I. Mos. 24¹⁵).

²) Jakobs Mutter, Rebekka, ist Schwester Labans (I. Mos. 24²⁹), des Vaters Leas und Rahels.

³) Sein Weib Maacha ist Tochter Absaloms, des Bruders seines Vaters Salomo (I. Kön. 15²).

⁴) Vgl. II. Mos. 6¹⁶, 18, 20, IV 26⁵⁹. ⁵) S. oben S. 105. ⁶) S. unten Kap. 5.

⁷) I. Mos. 48¹⁷ ff., 49⁴; vgl. I. Kön. 1¹³. ⁸) V. Mos. 21¹⁵ ff.

⁹) Vgl. I. Sam. 16²². ¹⁰) II. Mos. 21⁷; Neh. 5².

¹¹) I. Mos. 19⁸; vgl. Richt. 19²⁴; dagegen III. Mos. 19²⁹.

¹²) I. Mos. 42³⁷, vgl. 38²⁴; Sach. 13³. Man denke auch an die einstigen Erstgeburtsoffer ¹³) V. Mos. 21¹⁸ ff. ¹⁴) V. Mos. 22²¹. ¹⁵) I. Mos. 30¹. ¹⁶) I. Sam. 1¹⁰ ff.

¹⁷) I. Mos. 30¹⁴ ff. ¹⁸) Vgl. meinen Artikel: Zur Volkskunde der alten Juden im Schweiß. Archiv für Volkskunde XVII (1913), S. 4. ¹⁹) I. Mos. 24⁶⁰.

der zweiten Frau sara¹ ist, was die „Feindin“ bedeutet. Als handelte es sich in diesen Verhältnissen um Feindschaft als Selbstverständlichkeit! Welcher Frau da Kinder versagt blieben, die war wie von der Natur zum Kampf mit der glücklicheren Nebenbuhlerin entworfen². Die Unerquidlichkeit der Zustände, in die man an diesem Punkte einen Einblick gewinnt, war groß genug, um mit der Zeit humanen Gesetzgebern Schutzmaßregeln in die Feder zu diktieren. Geschah es früher unbedenklich — man ersieht es aus dem allbekannten Beispiel Jakobs —, daß, wie z. B. in Babel³ der Mann eine Frau zu ihrer Schwester noch bei ihren Lebzeiten hinzunehmen durfte, so sollte das fortan unzulässig sein⁴: natürliches geschwisterliches Empfinden wenigstens sollte von so viel Gift verschont bleiben. Auch zeigt sich die Gesetzgebung bemüht, vom ungleichen Verhältnis des Mannes zu seinen beiden Frauen für den Fall, daß beide Kinder haben, nichts auf des Vaters Verhältnis zu den Kindern abfärben zu lassen⁵. Blieb die Frau kinderlos, so hatte sie noch das Mittel zur Verfügung, daß sie ihrem Manne ihre Leibmagd zuführen konnte: ein Kind aus solcher Ehe wurde ihr selber zugerechnet. Dabei ist für uns das Auffälligste, daß für das Erbrecht der Kinder ihr Ursprung von der Mutter keinerlei Unterschied ausmacht: Ismael, der Sohn der Skavin, hätte sich mit Isaak, dem Sohne ihrer Herrin, in das Erbe des Vaters geteilt, wenn dem nicht Sara durch Vertreibung Hagens und deren Söhnchens zuvor gekommen wäre⁶. Ebenso wird Jephtha von seinen Brüdern vertrieben, weil sie ihn, den Sohn sogar einer gewöhnlichen Hure, nicht wollen miterben lassen⁷, unvertrieben hätte er also mitgeerbt! So wenig hat der alte Israelit in rechtlicher Hinsicht einen Begriff von dem, was wir unter „Legitimität“ der Geburt verstehen. Auf die Herkunft vom Vater kommt alles an, — das ist in der Tat vollendeter Ausdruck des zur Herrschaft gekommenen Patriarchates.

Die Frau ist Nebensache. In dem, was man von ihr vernimmt, kommt man keinen Augenblick in Gefahr zu vergessen, daß ihr Mann ihr Herr und Meister ist. Bis in ihre religiöse Entscheidungsfreiheit hinein greift unter Umständen seine Übermacht. Noch ein spätes kasuistisches Gesetz⁸ redet ausführlich von Gelübden der Frau, welche ihr Mann gültig oder ungültig zu machen vermag. Vor allem besitzt der Mann volle Freiheit, außer mit seiner Frau beliebig viel ehelichen Umgang zu pflegen. Ehebruch begeht er damit nicht. Er kann überhaupt, wie richtig gesagt worden ist⁹, nicht seine eigene, sondern nur eine fremde Ehe brechen, während das Weib nur die eigene bricht. Das heißt, daß von Ehebruch beim Manne bloß die Rede ist, sofern er durch den Umgang mit dem Weibe eines Anderen in dieses Anderen Ehe eingreift. Mit ihm allein bekommt er es denn auch zu tun, dagegen nicht mit der Familie der eigenen Frau. Rechtlich wenigstens nicht. Seine Frau hat sich ihm gegenüber überhaupt nicht

¹) Der Ausdruck ist nicht erst hebräisch, sondern schon gemeinsemitisch.

²) Vgl. I. Mos. 164, 3015. Sara kommt es wenigstens zu Gute, daß sie als Herrin Hagens diese vertreiben kann.

³) Vgl. H. Windler, Geschichte Israels 1895 II S. 58.

⁴) III. Mos. 1818. Das auf diese Stelle sich gründende Verbot der anglikanischen Kirche, die Schwägerin zu heiraten, übersieht die Hauptsache: „bei ihren Lebzeiten“!

⁵) V. Mos. 2115—17.

⁶) I. Mos. 2110 ff.

⁷) Richt. 111 f.

⁸) IV. Mos. 307 ff.

⁹) Stade, Geschichte des Volkes Israel 1887 I S. 386.

zu beklagen, wenn er ihr nur den nötigen Lebensunterhalt und ehelichen Verkehr nicht vorenthält¹.

Es steht aber jeden Augenblick in der Macht des Mannes, die Frau zu entlassen. Die Entlassung kommt lediglich einem Eigentumsverzicht des Mannes gleich; denn die Summe, um die er sich sein Weib gekauft hat, erhält er nicht zurück. Die Form der Ehescheidung ist möglichst einfach: es genügt, daß der Mann dem Weibe den Scheidebrief gebe², und dessen ganzer Inhalt war vielleicht nicht mehr als die kurze Formel: „Sie ist nicht mein Weib, und ich bin nicht ihr Mann“³. Wo die Scheidung dem Manne so leicht gemacht war, ist nicht verwunderlich, daß er von seinem Rechte überreichen Gebrauch machte. Von dieser Voraussetzung aus wird man es zu verstehen haben, daß sich die deuteronomische Gesetzgebung veranlaßt sieht, allzu leichtfertiger Ehescheidung den Riegel zu stoßen; abgesehen davon, daß sie das Scheidungsrecht in einzelnen Fällen überhaupt aufhebt⁴, stellt sie den Grundsatz auf, daß der Mann das Weib, von dem er sich geschieden hat, nicht wieder aufnehmen dürfe, nachdem es eines anderen Mannes Weib geworden sei⁵. Bedeutet das alles aber nur leichte Eingriffe in die Bewegungsfreiheit des Mannes, so gab es für die Frau überhaupt keine Möglichkeit, die einmal eingegangene Ehe zu lösen⁶. Einen gewissen moralischen Rückhalt mochte sie an der eigenen Familie finden, wenn diese dazu mächtig genug war, und so begreift sich noch von hier aus, daß man Töchter vorzugsweise in der Nähe verheiratet sah, um sie unter den Augen zu behalten. Auf Untreue des Weibes stand der Tod⁷, wohl durch Steinigung, wobei es vielleicht nackt vor dem Volke hingestellt wurde⁸.

Nach alledem ist klar, daß bei der israelitischen Ehe nicht von Vertragsehe gesprochen werden kann in dem Sinne, daß die beiden Kontrahenten gleich oder auch nur annähernd gleichberechtigt gewesen wären. Nicht als schloß das den Gebrauch eines ehelichen Vertrages aus. Bezeugt ist ein solcher zwar erst in viel späterer Zeit⁹; aber in Babel ist er uralte, und Hammurapi¹⁰ bestimmt, daß wo einer eine Ehefrau genommen, jedoch einen Vertrag in Beziehung auf sie nicht abgeschlossen habe, das betreffende Weib gar nicht als Ehefrau gelten solle. Unter solchen Umständen ist es vielleicht erlaubt, ihn, der Form nach möglicherweise sogar nach babylonischem Muster, auch für Altisrael anzunehmen. Es mögen darum hier zwei zusammengehörige babylonische Urkunden dieser Art eingeschaltet sein¹¹, um so mehr, als die in ihnen vorausgesetzten Verhältnisse, Verheiratung eines Mannes mit einer Frau und deren Dienerin zugleich, auch aus israelitischen Erzählungen wohlbekannt sind¹².

¹) Das ist, was wenigstens die als Konkubine verwendete Sklavin rechtlich zu beanspruchen hat, II. Mos. 21 10.

²) V. Mos. 24 1; Jer. 50 1; Jer. 38. ³) Hos. 2 4. ⁴) V. Mos. 22 19, 29.

⁵) V. Mos. 24 1—4. Von dem in dieser Vorschrift enthaltenen Verbot weiß Hosea noch nichts, sofern es richtig ist, daß sich Hos. 3 1 ff. auf sein früheres Weib Gomer bezieht; vgl. auch II. Sam. 3 14 ff. Der Koran verlangt umgekehrt als Bedingung der Wiederaufnahme einer Geschiedenen, daß sie inzwischen von einem anderen zum Weib genommen sei. ⁶) Anders bei Hammurapi § 142. ⁷) V. Mos. 22 22, III 20 10.

⁸) Vgl. Hes. 16 37 f.; Hos. 25 12. ⁹) Tob. 7 15. ¹⁰) § 128.

¹¹) Nach Bruno Meißner, Aus dem altbabylonischen Recht 1905, S. 23 f.

¹²) Jakob mit Lea-Silpa sowie Rahel-Bilha!